OBJECTIF BARREAU

CRFPA

LES ESSENTIELS DU DROIT

-

DROIT PÉNAL

PARTIE 1 – LA LOI PÉNALE

Le droit pénal est un droit formaliste : la loi, au sens large, y joue le rôle de source fondamentale à travers le principe de légalité criminelle (**Thème 1**). Sa mise en œuvre dépend en outre de son rayonnement dans le temps (**Thème 2**) et dans l'espace (**Thème 3**).

THEME 1 : LE PRINCIPE DE LÉGALITÉ CRIMINELLE

Ce principe a été posé en réaction à l'Ancien Régime, il est donc marqué par les **enjeux révolutionnaires** et notamment la volonté de **lutter contre l'arbitraire**, aussi bien des délits et des peines que des privations de libertés :

=> article 7 DDHC : « *nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi et selon les formes qu'elle a prescrite* ».

=> article 8 DDHC : *« la Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée* ».

En premier lieu, le principe de légalité criminelle signifie qu'aucune personne ne peut être condamnée pour des faits qui ne correspondent pas aux éléments d'une infraction préalablement définie par un texte. La seule réprobation morale d'un comportement ne suffit pas à le rendre pénalement punissable : c'est la règle « pas d'infraction sans texte ». Le texte d'incrimination est une loi pour les crimes et les délits, et un règlement pour les contraventions, conformément aux articles 111-2 et 111-3 du Code pénal

Selon la même logique, si le juge déclare la personne poursuivie coupable, il ne peut prononcer que les peines expressément prévues par un texte à titre de sanction de ces faits : c'est la règle **« pas de peine sans texte** ». **Ces principes ont pour corollaire une règle encadrant l'office du juge pénal** : c'est le **principe d'interprétation stricte de la loi pénale**.

En second lieu, le principe de légalité renvoie à l'exercice légitime du droit de punir par l'Etat, et donc au respect des libertés individuelles lors de la mise en œuvre de la répression. Les textes pénaux doivent respecter les normes qui leur sont supérieures, notamment la Constitution et les engagements internationaux de la France. Il faut toutefois distinguer les contrôles : le juge pénal peut notamment écarter l'application d'une disposition législative contraire à un engagement international applicable, tandis que la contestation de la constitutionnalité d'une disposition législative relève, dans les conditions prévues par la Constitution, du mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Le juge pénal peut également apprécier la légalité de certains actes administratifs lorsque les conditions de l'article 111-5 du Code pénal sont réunies. C'est la question du **contrôle du respect de la légalité criminelle**.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

I. LA SOUMISSION DU JUGE PÉNAL À LA LOI PÉNALE

- Pas d'infraction sans texte :

En France, il y a 3 catégories d'infractions : les crimes, les délits et les contraventions (art. 111-1 CP).

Le principe de légalité répartit la compétence normative selon la catégorie d'infraction : la loi détermine les crimes et les délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs ; le règlement détermine les contraventions et fixe leurs peines dans les limites et selon les distinctions établies par la loi (article 111-2 du Code pénal et article 34 de la Constitution). Le pouvoir réglementaire ne dispose donc pas d'une liberté illimitée en matière contraventionnelle.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

La classification des infractions dépend de la nature et du niveau des peines encourues :

1. Les crimes sont notamment punis de réclusion criminelle ou, pour les crimes politiques, de détention criminelle ;
2. Les délits sont punis de peines correctionnelles, notamment d'emprisonnement ou d'amende. Le seuil de référence de l'amende délictuelle est de 3 750 euros ;
3. Les contraventions ne peuvent être punies d'une peine d'emprisonnement. Leur peine de référence est l'amende, dont le maximum est de 38 euros pour la 1re classe, 150 euros pour la 2e, 450 euros pour la 3e, 750 euros pour la 4e et 1 500 euros pour la 5e. Ce dernier montant peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive, lorsque le règlement le prévoit, sauf lorsque la loi fait de cette récidive un délit (article 131-13 du Code pénal)

Quelle que soit l'infraction**,** le principe de légalité criminelle interdit au juge de la considérer constituée si les faits commis par la personne poursuivie ne correspondent pas en tous points à ceux interdits. Si les faits ne correspondent aux éléments d'aucune infraction applicable, ils ne peuvent donner lieu à une condamnation pénale. La juridiction doit alors prononcer, selon le cas, la relaxe en matière correctionnelle ou contraventionnelle, ou l'acquittement en matière criminelle. .

L'article 111-4 du Code pénal impose une interprétation stricte de la loi pénale. Le juge ne peut donc pas étendre une incrimination par analogie au détriment de la personne poursuivie, afin de punir un comportement que le texte ne couvre pas. L'interprétation stricte n'interdit toutefois pas de rechercher le sens d'un texte ni de l'appliquer à des situations nouvelles qui entrent effectivement dans ses termes. .L'exemple est celui de la filouterie d'aliments : le fait de se faire servir dans un établissement en sachant que l'on est dans l'impossibilité absolue de payer ou en étant déterminé à ne pas payer ne pouvait pas être réprimé par une extension artificielle des qualifications de vol, d'escroquerie ou d'abus de confiance. Il fait aujourd'hui l'objet d'une incrimination spécifique à l'article 313-5 du Code pénal.

L'interprétation stricte n'est pas nécessairement une interprétation littérale. Lorsqu'un texte est ambigu ou qu'une lecture purement grammaticale aboutirait à un résultat manifestement contraire à son objet, le juge peut en rechercher le sens, notamment au regard de sa finalité. Cette interprétation téléologique reste toutefois encadrée par la légalité criminelle : elle ne peut servir à créer une incrimination que le texte ne prévoit pas.. Ainsi, le texte qui interdit « de descendre ailleurs que dans les gares et lorsque le train est complètement arrêté » est évidemment absurde puisque, pris à la lettre, il obligerait à sauter du train en marche, de sorte que le juge pénal peut, sans violer la légalité criminelle, en restituer le sens.

Une incrimination peut également s'appliquer à une technique nouvelle lorsque ses termes sont suffisamment généraux pour la couvrir. En revanche, le juge ne peut pas étendre une incrimination réservée par le texte à un support ou à un procédé déterminé à un autre support par la seule considération qu'ils remplissent une fonction comparable.

- <u>Pas de peine sans texte :</u>

Le principe « pas de peine sans texte » interdit au juge de prononcer une sanction pénale dépourvue de fondement légal ou réglementaire. Il se concilie avec le principe d'individualisation des peines, selon lequel la juridiction détermine, dans les limites fixées par les textes, la nature, le quantum et le régime de la peine en fonction notamment des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale (article 132-1 du Code pénal). .

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

Le juge doit respecter les peines encourues et leurs maxima légaux, ainsi que les règles générales régissant leur prononcé. Il ne peut pas inventer une peine non prévue par les textes. L'article 132-17 du Code pénal précise qu'aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a pas expressément prononcée et qu'elle peut ne prononcer que l'une des peines encourues. En matière criminelle, l'article 132-18 du Code pénal autorise la juridiction à prononcer une peine inférieure à la réclusion ou à la détention criminelle encourue. Lorsqu'elle prononce une peine d'emprisonnement à la place d'une peine criminelle, celle-ci ne peut toutefois être inférieure à deux ans si le crime est puni de la perpétuité, ou à un an si le crime est puni d'une peine criminelle à temps.

Dans les limites prévues par les textes, le juge individualise la peine au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale (article 132-1 du Code pénal). Il peut, lorsque les conditions légales sont réunies, prononcer certaines peines complémentaires, choisir une peine alternative, accorder un sursis ou décider d'un aménagement de peine. Ces possibilités ne sont pas interchangeables : chacune obéit à ses conditions propres.

II. LE CONTRÔLE DE LA LOI PÉNALE PAR LE JUGE

Le droit pénal contemporain ne se limite plus à l'incrimination et la punition : les règles pénales existent non seulement pour préciser les comportements constitutifs d'infractions et les peines qui y sont associées, mais aussi pour encadrer l'action de l'Etat dans la mise en œuvre du droit pénal. Autrement dit, le droit de punir les auteurs d'infractions n'est pas absolu, l'Etat lui-même doit respecter certaines règles.

La personne poursuivie peut contester la validité ou l'applicabilité de la norme sur laquelle reposent les poursuites. Il faut toutefois distinguer trois mécanismes : le contrôle de constitutionnalité d'une disposition législative, qui peut donner lieu à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ; le contrôle de conventionnalité, qui permet au juge d'écarter, dans le litige, une disposition incompatible avec une norme internationale applicable ; et le contrôle de légalité des actes administratifs, exercé par le juge pénal dans les conditions de l'article 111-5 du Code pénal. .

On ne reviendra pas sur le contrôle de constitutionnalité des textes pénaux (par le biais d'une QPC adressée au Conseil constitutionnel) ni sur leur contrôle de conventionnalité (le traité le plus souvent invoqué en matière pénale étant la CEDH). On indiquera seulement les spécificités du contrôle de légalité prévu par le code pénal.

L'article 111-5 CP dispose que « les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ».

Par exception à la séparation des autorités administratives et judiciaires, le juge pénal peut interpréter les actes administratifs réglementaires ou individuels et en apprécier la légalité, lorsque la solution du procès pénal dépend de cet examen (article 111-5 du Code pénal). S'il constate l'illégalité de l'acte, il peut en écarter l'application dans le procès dont il est saisi, mais il ne peut pas l'annuler : l'acte n'est pas supprimé de l'ordonnancement juridique. Cette compétence n'est pas subordonnée à ce que l'acte administratif constitue lui-même le fondement direct des poursuites : il suffit que la solution du procès pénal dépende de son interprétation ou de l'appréciation de sa légalité.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

THEME 2 : L'APPLICATION DE LA LOI PÉNALE DANS LE TEMPS

L'application de la loi pénale dans le temps repose sur la distinction entre les lois pénales de fond, relatives notamment à la définition des infractions, aux conditions de la responsabilité pénale et aux peines encourues, et les lois pénales de forme, relatives notamment à la compétence, à la procédure, à la prescription et à l'exécution des peines. Cette distinction détermine si une loi nouvelle peut s'appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur.

I. L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES LOIS PÉNALES DE FORME

Les articles 112-2 et 112-3 du Code pénal organisent l'application dans le temps des lois pénales de forme. Leur principe est l'application immédiate aux procédures concernant des faits commis avant leur entrée en vigueur, sous réserve des conditions propres à chaque catégorie de loi. L'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne (article 112-4, alinéa 1er, du Code pénal).

Lois de compétence et d'organisation judiciaire => elles s'appliquent immédiatement tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance (article 112-2, 1°, du Code pénal). .

Lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure => elles sont d'application immédiate (article 112-2, 2°, du Code pénal), sans remettre en cause la validité des actes antérieurement accomplis conformément à la loi ancienne.

Lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines : elles sont, en principe, d'application immédiate. Toutefois, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, elles ne s'appliquent qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis après leur entrée en vigueur (article 112-2, 3°, du Code pénal)

Lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines : elles s'appliquent immédiatement lorsque la prescription n'est pas déjà acquise à la date de leur entrée en vigueur (article 112-2, 4°, du Code pénal). Une loi nouvelle allongeant un délai de prescription ne peut donc pas faire revivre une prescription déjà acquise.

Lois relatives aux voies de recours : celles qui modifient leur nature, leurs cas d'ouverture, les délais pour les exercer ou la qualité des personnes admises à se pourvoir s'appliquent aux recours formés contre les décisions prononcées après leur entrée en vigueur. En revanche, les formes des recours sont régies par la loi en vigueur au jour où le recours est exercé (article 112-3 du Code pénal) .

II. L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES LOIS PÉNALES DE FOND

L'article 112-1 du Code pénal consacre deux règles complémentaires : la non-rétroactivité de la loi pénale de fond plus sévère et la rétroactivité de la loi pénale de fond plus douce, également appelée rétroactivité in mitius.

La loi pénale de fond plus sévère ne s'applique qu'aux faits commis à compter de son entrée en vigueur. Les faits antérieurs restent soumis, sur ce point, à la loi en vigueur au moment de leur commission. Cette règle garantit la prévisibilité de la répression : c'est la non-rétroactivité in pejus (article 112-1, alinéas 1er et 2, du Code pénal).

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

La loi pénale de fond plus douce s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur, à condition qu'elles n'aient pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée : c'est la rétroactivité in mitius (article 112-1, alinéa 3, du Code pénal). Une loi nouvelle qui réduit une peine ou assouplit les conditions de la responsabilité pénale ne remet donc pas, en principe, en cause une condamnation devenue définitive. Toutefois, si une loi postérieure retire aux faits leur caractère d'infraction pénale, la peine prononcée pour ces faits cesse de recevoir exécution, même après une condamnation définitive (article 112-4, alinéa 2, du Code pénal). Cette règle n'équivaut pas à l'annulation automatique du jugement de condamnation.

Méthode en cas de succession de lois pénales de fond.
Il faut identifier la date des faits, comparer concrètement les dispositions anciennes et nouvelles pour déterminer si la loi nouvelle est plus sévère ou plus douce, puis vérifier si une condamnation est passée en force de chose jugée. Enfin, il faut rechercher si la loi nouvelle a supprimé le caractère infractionnel des faits, ce qui fait jouer la règle particulière de l'article 112-4

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

THÈME 3 : L'APPLICATION DE LA LOI PÉNALE DANS L'ESPACE

En matière pénale, la compétence de la loi pénale française et celle des juridictions répressives françaises sont étroitement liées : lorsqu'un critère légal rend la loi pénale française applicable, les juridictions françaises peuvent, sous réserve des conditions procédurales applicables, connaître de l'infraction. C'est le principe de solidarité des compétences législative et juridictionnelle . La question de l'application de la loi pénale dans l'espace se pose lorsqu'une infraction présente un élément d'extranéité : elle peut notamment avoir été commise en tout ou partie à l'étranger, avoir été commise en France par une personne étrangère, ou avoir été commise à l'étranger par un Français ou au préjudice d'une victime française. Il faut alors identifier le critère de rattachement permettant, le cas échéant, l'application de la loi pénale française.

4 systèmes différents sont concevables pour régler un tel conflit :

a) La territorialité. La loi pénale s'applique aux infractions commises sur le territoire de l'État, indépendamment de la nationalité de leur auteur ou de leur victime.
b) La personnalité active. La loi pénale s'applique, sous certaines conditions, aux infractions commises à l'étranger par un national. La personnalité passive rattache quant à elle la compétence à la nationalité de la victime.
c) La compétence réelle, ou compétence de protection. La loi pénale s'applique à certaines infractions commises à l'étranger parce qu'elles portent atteinte aux intérêts essentiels de l'État, indépendamment de la nationalité de leur auteur.

d) La compétence universelle. Dans des hypothèses définies par les textes, les juridictions d'un État peuvent connaître de certaines infractions commises à l'étranger sans que la compétence repose sur le lieu des faits ou la nationalité de leur auteur ou de leur victime. Elle obéit à des conditions légales spécifiques

Le Code pénal combine ces différents critères de compétence. La territorialité constitue le rattachement de principe : la loi pénale française s'applique aux infractions commises sur le territoire de la République (article 113-2 du Code pénal). Les autres fondements permettent, dans les conditions prévues par les textes, d'appliquer la loi française à des faits commis à l'étranger. Ces fondements ne doivent pas être présentés comme nécessairement subsidiaires les uns par rapport aux autres : une même situation peut relever de plusieurs critères de compétence.

I. LA COMPÉTENCE FONDÉE SUR LE PRINCIPE DE TERRITORIALITÉ (ART. 113-1 À 113-5 CP)

Régime : Lorsque l'infraction est commise ou réputée commise sur le territoire français, la loi pénale française est applicable indépendamment de la nationalité de son auteur ou de sa victime. La circonstance que les faits soient également punissables à l'étranger n'est pas, en principe, une condition de cette compétence. La question d'un jugement déjà rendu à l'étranger pour les mêmes faits doit être traitée séparément. Il ne faut pas affirmer que le principe non bis in idem a toujours une portée exclusivement territoriale : des conventions internationales et des mécanismes de coopération, notamment dans l'espace européen, peuvent faire obstacle à de nouvelles poursuites. Les règles applicables dépendent du fondement de compétence invoqué et de l'instrument international concerné.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

La notion de territoire de la République comprend les espaces terrestres, les eaux territoriales et l'espace aérien qui leur est lié (article 113-1 du Code pénal). La loi pénale française bénéficie en outre de règles particulières d'application aux infractions commises à bord des navires battant pavillon français ou à l'encontre de ces navires et des personnes se trouvant à bord (article 113-3), ainsi qu'aux infractions commises à bord des aéronefs immatriculés en France ou à leur encontre et à l'encontre des personnes se trouvant à bord (article 113-4)

Les critères de localisation de l'infraction sur le territoire Français :

a) Évidemment, l'infraction est considérée commise sur le territoire français lorsqu'elle y est consommée en tous ses éléments constitutifs ;

b) La loi prévoit également une extension de cette compétence territoriale. L'article 113-2, alinéa 2, du Code pénal prévoit que l'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs y a eu lieu. Il n'est donc pas nécessaire que tous les éléments de l'infraction soient localisés en France. L'article 113-2-1 du Code pénal prévoit une règle particulière pour les crimes et délits réalisés au moyen d'un réseau de communication électronique : ils sont réputés commis sur le territoire de la République lorsqu'ils sont tentés ou commis au préjudice d'une personne physique résidant en France ou d'une personne morale dont le siège est situé en France

c) ; L'article 113-5 du Code pénal prévoit un rattachement particulier lorsque des actes de complicité sont commis en France, alors que le crime ou le délit principal est commis à l'étranger. En principe, deux conditions cumulatives sont exigées : 1/ le fait principal doit être puni à la fois par la loi française et par la loi étrangère : c'est l'exigence de double incrimination ; 2/ le crime ou le délit principal doit avoir été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère. Le texte ne vise pas la complicité d'une simple contravention commise à l'étranger. L'article 113-5, alinéa 2, prévoit toutefois une dérogation pour les actes de complicité par provocation ou instructions, au sens du second alinéa de l'article 121-7, commis en France et concernant des crimes prévus au livre II du Code pénal commis à l'étranger. Les deux conditions de l'alinéa 1er ne sont alors pas exigées.

d) Une autre dérogation figure à l'article 113-14 du Code pénal. Pour les infractions limitativement énumérées par ce texte et portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, les conditions de l'article 113-5 ne s'appliquent pas à la poursuite de la personne qui s'est rendue complice en France d'une telle infraction commise à l'étranger. Sont notamment concernés, dans les conditions du texte, certains délits d'escroquerie, d'abus de confiance, de corruption et de blanchiment. Cette dérogation ne se limite pas aux complices de nationalité française

e) La jurisprudence admet également que la loi pénale française puisse s'appliquer à une infraction commise à l'étranger lorsqu'elle présente un lien d'indivisibilité avec une infraction commise sur le territoire français. Les faits sont indivisibles lorsqu'ils sont unis

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

par un lien tel que l'existence des uns ne se comprendrait pas sans celle des autres. Une simple connexité entre plusieurs infractions ne suffit pas, à elle seule, à étendre la compétence territoriale française à une infraction commise à l'étranger par un étranger au préjudice d'une victime étrangère (Cass. crim., 31 mai 2016, n° 15-85.920).

Méthode pour comprendre la vérification successive des critères. Il faut rechercher successivement si l'infraction a été commise entièrement en France, si l'un de ses faits constitutifs y a eu lieu (article 113-2), si la règle spéciale relative aux réseaux de communication électronique s'applique (article 113-2-1), si des actes de complicité ont été commis en France (articles 113-5 et, le cas échéant, 113-14), ou si l'infraction étrangère présente un lien d'indivisibilité avec une infraction commise en France.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

II. LA COMPÉTENCE FONDÉE SUR LE PRINCIPE DE PERSONNALITÉ DITE « ACTIVE » (ART. 113-6, 113-8 ET 113-9 CP)

La personnalité active permet l'application de la loi pénale française aux crimes commis à l'étranger par un Français et, sous une condition supplémentaire de double incrimination, aux délits commis à l'étranger par un Français (article 113-6 du Code pénal). Cette compétence s'applique même lorsque l'auteur a acquis la nationalité française après la commission des faits. Elle ne concerne pas, en principe, les contraventions.

L'article 113-9 du Code pénal fait obstacle à de nouvelles poursuites en France, sur les fondements des articles 113-6 et 113-7, lorsque la personne justifie avoir été définitivement jugée à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite. Un jugement étranger définitif ne suffit donc pas toujours à lui seul : en cas de condamnation, il faut également vérifier le sort de la peine. C'est une application du principe *non bis in idem*.

Pour les délits commis à l'étranger par un Français, l'article 113-6, alinéa 2, exige en principe que les faits soient également punis par la législation du pays où ils ont été commis : c'est la condition de double incrimination. Elle n'exige pas nécessairement une qualification identique ni des peines identiques dans les deux États. Des dispositions spéciales écartent cette condition pour certaines infractions, notamment dans des hypothèses prévues pour la répression d'infractions sexuelles commises à l'étranger sur des mineurs. Il faut alors vérifier infraction par infraction le texte spécial et les personnes auxquelles il s'applique : la nationalité française et la résidence habituelle en France ne sont pas interchangeables dans tous les dispositifs. L'article 113-11 du Code pénal prévoit par ailleurs une compétence particulière pour certains crimes et délits commis à bord ou à l'encontre d'aéronefs non immatriculés en France, ou contre les personnes se trouvant à bord. Lorsque l'auteur ou la victime est français, les conditions ordinaires des articles 113-6 et 113-7 ne doivent pas être transposées mécaniquement à ce fondement spécial.

Pour les délits relevant des articles 113-6 et 113-7, l'article 113-8 du Code pénal prévoit en principe deux conditions de poursuite : 1/ les poursuites doivent être exercées à la requête du ministère public ; 2/ elles doivent être précédées soit d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit, soit d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où les faits ont été commis. Ces conditions concernent les délits, non les crimes. Des textes spéciaux peuvent y déroger.

Il faut notamment ajouter l'article 113-8-1 du Code pénal : la plainte ou la dénonciation préalable n'est pas nécessaire lorsque les poursuites sont exercées devant une juridiction pénale à compétence territoriale concurrente et spécialisée, dans les conditions prévues par ce texte. Cette exception ne supprime pas, par elle-même, la règle selon laquelle les poursuites sont exercées à la requête du ministère public

L'article 113-13 du Code pénal rend la loi pénale française applicable aux crimes et délits qualifiés d'actes de terrorisme, réprimés par le titre II du livre IV du Code pénal, commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement en France. Ce fondement spécial permet notamment de ne pas subordonner la compétence à la double incrimination prévue pour les délits par l'article 113-6. En revanche, il est inexact d'affirmer que l'article 113-13 écarte, par principe, toute protection contre un second jugement pour les mêmes faits : il faut examiner les règles applicables au jugement étranger, notamment les éventuelles garanties conventionnelles.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

L’article 113-14 du Code pénal prévoit une compétence spéciale pour certains délits limitativement énumérés portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, lorsqu’ils sont commis à l’étranger par un Français, une personne résidant habituellement en France ou une personne exerçant tout ou partie de son activité économique en France. Pour ces infractions, le texte écarte expressément la condition de double incrimination de l’article 113-6, alinéa 2, ainsi que l’exigence de plainte ou de dénonciation préalable prévue par la seconde phrase de l’article 113-8. Il ne supprime pas expressément la règle de poursuite à la requête du ministère public. Il faut distinguer cette compétence concernant l’auteur à l’étranger de la règle spéciale, prévue au dernier alinéa de l’article 113-14, concernant le complice ayant agi en France.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

III. LA COMPÉTENCE FONDÉE SUR LE PRINCIPE DE PERSONNALITÉ DITE « PASSIVE » (ART. 113-7 ET 113-9 CP)

La personnalité passive permet l'application de la loi pénale française à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, commis à l'étranger au préjudice d'une personne ayant la nationalité française au moment de l'infraction (article 113-7 du Code pénal). La nationalité de l'auteur est indifférente : il peut être français ou étranger. La personnalité passive constitue un fondement distinct de la personnalité active ; il n'existe pas de règle générale selon laquelle elle « prévaut » sur celle-ci. Les deux fondements peuvent être réunis pour les mêmes faits. La personnalité passive n'exige pas de double incrimination : les faits n'ont pas à être punissables dans l'État où ils ont été commis. En revanche, la règle relative au jugement étranger définitif, prévue par l'article 113-9 du Code pénal, s'applique : en cas de condamnation à l'étranger, la peine doit avoir été subie ou prescrite pour faire obstacle aux poursuites françaises sur ce fondement. Pour les délits, l'article 113-8 du Code pénal impose en principe des poursuites à la requête du ministère public, précédées d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle de l'autorité du pays où les faits ont été commis. L'article 113-8-1 et certaines dispositions spéciales prévoient des dérogations. L'article 113-11 institue un fondement particulier de compétence pour les crimes et délits commis à bord ou à l'encontre d'un aéronef non immatriculé en France, ou des personnes se trouvant à bord, notamment lorsque l'auteur ou la victime est français. Il est expressément soumis à la réserve de l'article 113-9.

IV. LA COMPÉTENCE FONDÉE SUR LE DROIT INTERNATIONAL (COMPÉTENCE DITE « UNIVERSELLE »)

. La compétence universelle permet aux juridictions françaises de connaître de certaines infractions commises à l'étranger, indépendamment de la nationalité de leur auteur et de leur victime, lorsqu'un texte international et les dispositions françaises qui le mettent en œuvre le prévoient. Les conditions varient selon le fondement invoqué. Pour les hypothèses régies par les articles 689-1 et suivants du Code de procédure pénale, la personne doit notamment se trouver en France. Il n'est pas nécessaire de dire qu'elle doit y avoir été arrêtée. D'autres régimes spéciaux, notamment celui de l'article 689-11, comportent des conditions distinctes

Il faut distinguer la compétence fondée sur les conventions internationales, organisée notamment par les articles 689 et suivants du Code de procédure pénale, de la compétence particulière prévue en cas de refus d'extradition ou de remise, à l'article 113-8-2 du Code pénal. Ces deux mécanismes ont des conditions différentes et ne doivent pas être confondus.

- Compétence des tribunaux français en vertu d'une convention internationale (articles 689 s. CPP)

Les articles 689 et suivants du Code de procédure pénale permettent aux juridictions françaises de poursuivre et juger certaines infractions commises à l'étranger lorsqu'une convention internationale leur donne compétence et que les conditions prévues par le droit français sont réunies. L'article 689-1 prévoit ainsi, pour les conventions visées par les articles suivants, que la personne soupçonnée doit se trouver en France. Les infractions concernées et les autres conditions dépendent du texte applicable : la compétence universelle n'est pas une compétence générale pour toute infraction grave. Il ne faut

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

pas confondre ce mécanisme avec la compétence d'une juridiction pénale internationale, telle que la Cour pénale internationale. Les conventions visées aux articles 689 et suivants ne reposent pas sur un schéma général dans lequel la France devrait systématiquement demander à une juridiction internationale si elle souhaite juger avant de pouvoir engager des poursuites.

Dans les cas relevant des articles 689 et suivants du Code de procédure pénale, l'article 692 fait obstacle à de nouvelles poursuites contre une personne qui justifie avoir été définitivement jugée à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite. Les autres conditions doivent être recherchées dans le texte spécial applicable. .

Attention aux crimes internationaux les plus graves. L'article 689-11 du Code de procédure pénale prévoit un régime particulier pour le génocide, les autres crimes contre l'humanité et les crimes et délits de guerre commis à l'étranger. Il exige notamment que la personne soupçonnée ait une résidence habituelle en France, appréciée au regard d'un lien de rattachement suffisant avec la France. Les poursuites relèvent du procureur de la République antiterroriste et sont soumises aux conditions prévues par le texte concernant les éventuelles demandes de remise ou d'extradition émanant d'autres juridictions ou États. Il ne suffit donc pas, dans cette hypothèse, d'affirmer que l'intéressé « se trouve en France ».

- Compétence des tribunaux français en vertu d'un refus d'extradition (art. 113-8-2 CP, principe « *aut dedere, aut judicare* »)

L'article 113-8-2 du Code pénal rend la loi pénale française applicable à tout crime ou délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement commis à l'étranger par un étranger, lorsque les autorités françaises ont refusé son extradition ou sa remise à l'État requérant pour l'un des motifs limitativement prévus par le texte : :

a) La peine encourue dans l'Etat destinataire est contraire à l'ordre public français (par ex. peine de mort) ;

b) La personne a été jugée sans les garanties fondamentales nécessaires ;

c) L'infraction est politique ;

d) L'extradition ou la remise auraient des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour l'intéressé en raison, notamment, de son âge ou de son état de santé.

La poursuite de ces infractions ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public.

V. LA COMPÉTENCE FONDÉE SUR L'ATTEINTE À L'ORDRE PUBLIC FRANÇAIS (COMPÉTENCE DITE « RÉELLE », ART. 113-10 CP)

La compétence réelle, ou compétence de protection, permet l'application de la loi pénale française à certaines infractions commises à l'étranger parce qu'elles portent atteinte à des intérêts protégés de l'État français. L'article 113-10 du Code pénal vise notamment 1/ les crimes et délits qualifiés d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, réprimés par le titre Ier du livre IV du Code pénal ; 2/ certaines infractions de falsification ou de contrefaçon du sceau de l'État, de pièces de monnaie, de billets de banque ou d'effets publics, visées par les articles auxquels renvoie l'article 113-10 ;tout crime ou délit commis contre les agents ou les locaux diplomatiques ou consulaires français à l'étranger

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

La compétence de l'article 113-10 est indépendante de la nationalité de l'auteur et n'est pas subordonnée à une condition de double incrimination. L'article 113-9, qui prévoit l'obstacle tiré d'un jugement étranger définitif, vise expressément les cas des articles 113-6 et 113-7, et non celui de l'article 113-10. Il ne faut toutefois pas en conclure qu'aucune règle internationale de non bis in idem ne pourrait jamais être invoquée : l'éventuelle application d'un engagement international doit être examinée séparément.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

PARTIE 2 – L'INFRACTION

L'étude de l'infraction suppose de distinguer son fondement textuel, traditionnellement appelé « élément légal », de ses éléments constitutifs. Sous réserve des particularités de chaque incrimination, il faut établir un élément matériel (Thème 1) et un élément moral (Thème 2), dans les conditions prévues par le texte applicable. .

Si la réunion de l'élément matériel et moral d'une infraction permet sa sanction, des règles particulières organisent la répression de la commission successive de plusieurs infractions (**Thème 3**).

THEME 1 : L'ÉLÉMENT MATÉRIEL DE L'INFRACTION

L'élément matériel désigne le comportement et, lorsque le texte l'exige, les circonstances ou le résultat nécessaires à la constitution de l'infraction. Il doit correspondre aux éléments définis par le texte d'incrimination. La doctrine propose plusieurs classifications complémentaires des infractions selon la nature, la durée, le nombre de faits ou la place du résultat dans leur élément matériel. Ces classifications ne sont pas exclusives les unes des autres : une même infraction peut, par exemple, être à la fois de commission, instantanée, simple et matérielle.

I. LA DISTINCTION DES INFRACTIONS DE COMMISSION (OU D'ACTION) ET D'OMISSION

Cette classification repose sur la nature de l'élément matériel.

Avec l'infraction **de commission**, ce qui est reproché à l'auteur du comportement fautif c'est un **acte positif** contraire à une obligation de ne pas agir (exemple : le vol consiste en la soustraction de la chose d'autrui, et « soustraire » implique un acte positif).

Lorsqu'un texte incrimine un acte positif, une simple abstention ne peut, en principe, lui être assimilée par analogie. C'est le sens de la formule doctrinale selon laquelle il n'existe pas, en principe, de commission par omission. Il faut toutefois examiner les termes précis de l'incrimination : certains comportements peuvent être réalisés par une abstention lorsque le texte la vise ou lorsque celle-ci caractérise effectivement le comportement incriminé. .

À l'inverse, l'infraction **d'omission** sanctionne le fait de s'être **abstenu** là où la loi obligeait au contraire à agir (exemples : refus de témoigner ; non-assistance à personne en péril).

Il existe des infractions qui peuvent être aussi bien d'omission que de commission, le vocabulaire employé par le législateur permettant de considérer qu'est incriminé aussi bien un acte positif qu'une abstention. L'abus de confiance (article 314-1 du Code pénal) illustre la nécessité de raisonner à partir du détournement incriminé : celui-ci peut notamment résulter d'un usage contraire à la destination convenue ou d'une non-restitution révélant la volonté de se comporter comme le propriétaire des fonds, valeurs ou biens remis. Le simple retard de restitution, pris isolément, ne suffit pas nécessairement à caractériser un détournement.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

II. LA DISTINCTION DES INFRACTIONS INSTANTANÉES ET DES INFRACTIONS CONTINUES

Le critère de classification est ici celui de la durée théorique de réalisation de l'élément matériel.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

L'infraction instantanée est consommée à un moment déterminé, même si ses conséquences se prolongent dans le temps. Le vol, consommé par la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, en constitue un exemple.

L'exemple du vol peut être à nouveau repris : la soustraction consiste à s'emparer du bien d'autrui sans son consentement ; dès lors que le voleur appréhende le bien à l'insu de son propriétaire, il l'en dépossède et commet un vol : la soustraction est donc un acte qui se commet en un instant.

L'infraction continue suppose le maintien dans le temps d'une situation infractionnelle, qui se prolonge par la persistance du comportement ou de la volonté de son auteur. Sa consommation se poursuit jusqu'à la cessation de cette situation. Cette distinction importe notamment pour déterminer le point de départ de la prescription et l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace

L'article 225-14 du Code pénal réprime le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine. Cette incrimination peut offrir un exemple tangible d' une situation d'infraction se prolongeant dans le temps lorsque les conditions imposées à la victime sont maintenues.

III. LA DISTINCTION DES INFRACTIONS SIMPLES, COMPLEXES OU D'HABITUDE

Cette classification repose sur la quantité de faits constitutifs de la matérialité de l'infraction.

L'infraction simple est celle dont l'élément matériel consiste en un fait unique. Le vol en fournit un nouvel exemple : la soustraction est nécessaire mais suffisante pour consommer l'infraction.

L'infraction complexe est celle dont l'élément matériel suppose l'addition de plusieurs faits différents. La réalisation d'un seul des actes exigés ne suffit pas à consommer l'infraction complexe. Elle peut toutefois, selon les circonstances, constituer une tentative punissable ou relever d'une autre qualification pénale.

L'escroquerie constitue un exemple classique d'infraction complexe : elle suppose l'emploi de l'un des procédés frauduleux prévus à l'article 313-1 du Code pénal, une tromperie et le fait de déterminer ainsi la victime, à son préjudice ou à celui d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. En l'absence du résultat exigé par le texte, il peut y avoir tentative d'escroquerie, si les conditions de la tentative sont réunies. L'escroquerie n'est donc pas limitée à la remise d'un bien à l'escroc lui-même.

Il faut distinguer les éléments cumulatifs d'une infraction complexe des modalités alternatives d'une même incrimination. Lorsque le texte prévoit plusieurs comportements alternatifs, la réalisation de l'un d'eux peut suffire à caractériser le comportement incriminé, sous réserve des autres éléments exigés. Ainsi, l'article 321-1 du Code pénal vise notamment le fait de dissimuler, détenir ou transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant qu'elle provient d'un crime ou d'un délit. Il vise également le fait de bénéficier en connaissance de cause du produit d'un crime ou d'un délit.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

L’infraction d’habitude exige la répétition d’actes de même nature : un acte isolé ne suffit pas à consommer cette infraction, même s’il peut éventuellement recevoir une autre qualification. L’article L. 511-5 du Code monétaire et financier offre un exemple d’exigence d’habitude : il interdit notamment à une personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel, sous réserve des exceptions légales. Il est préférable de parler d’exercice habituel d’opérations bancaires réservées plutôt que de “l’exercice illégal de la profession de banquier”.

Lorsque le texte ne fixe pas lui-même le nombre d’actes requis, deux actes peuvent en principe suffire à caractériser l’habitude. Il faut néanmoins vérifier les termes de l’incrimination et les exigences jurisprudentielles propres à celle-ci. La répétition ne doit pas être confondue avec une circonstance aggravante d’habitude : dans ce dernier cas, un acte isolé peut déjà constituer l’infraction de base. .

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

IV. LA DISTINCTION DES INFRACTIONS MATÉRIELLES, FORMELLES OU OBSTACLES

Cette classification a pour critère le fait que l'élément matériel de l'infraction inclue ou non le résultat redouté du comportement de l'auteur des faits.

L'infraction matérielle exige, pour être consommée, la réalisation du résultat prévu par le texte et son imputation au comportement de l'auteur. Ainsi, le meurtre suppose la mort d'autrui causée intentionnellement. Si la mort ne survient pas, un meurtre consommé ne peut pas être retenu, mais une tentative de meurtre peut l'être si ses conditions sont réunies. . Ainsi, le législateur voulant protéger la vie, incrimine le fait d'y porter atteinte, c'est-à-dire de causer la mort. Si la mort d'autrui est causée volontairement, c'est un meurtre, mais inversement, il n'y a meurtre que si l'auteur des faits a réussi à tuer sa victime (sinon il y aura au mieux tentative de meurtre) : quel que soit le comportement de l'auteur des faits, il doit avoir causé le résultat redouté (la mort) pour être constitutif de l'infraction de meurtre.

L'infraction formelle est consommée par la réalisation du comportement défini par le texte, sans qu'il soit nécessaire que survienne le résultat dommageable final que le législateur cherche à prévenir. Ainsi, l'empoisonnement réprime le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort (article 221-5 du Code pénal). La mort de la victime n'est pas exigée pour que l'infraction soit consommée. Il faut néanmoins établir les autres éléments constitutifs de l'infraction, notamment son élément intentionnel

L'infraction obstacle incrimine un comportement dangereux en amont de la réalisation d'un dommage, afin de prévenir la commission d'autres infractions ou la survenance d'atteintes à des intérêts protégés. Elle n'exige pas que le dommage redouté se produise. Elle se distingue de l'infraction formelle par sa fonction préventive et par le stade auquel intervient la répression, non par le nombre de résultats possibles. Il serait donc inexact d'affirmer qu'une infraction formelle ne peut prévenir qu'un seul résultat là où une infraction obstacle en préviendrait nécessairement plusieurs. Sur ce point, l'article R. 641-1 du Code pénal réprime le fait d'abandonner, dans un lieu public ou ouvert au public, une arme ou tout autre objet présentant un danger pour les personnes et susceptible d'être utilisé pour commettre un crime ou un délit. Il s'agit d'une contravention de la première classe. L'infraction est constituée sans qu'il soit nécessaire que l'objet abandonné ait effectivement servi à commettre une autre infraction ou causé un dommage.

THEME 2 : L'ÉLÉMENT MORAL DE L'INFRACTION

L'élément moral correspond à l'attitude psychologique ou à la faute pénale exigée par le texte d'incrimination. Pour retenir la culpabilité d'une personne, il faut établir que les faits matériellement commis lui sont imputables dans les conditions de faute requises pour l'infraction considérée. .

La nature de l'élément moral dépend de la catégorie d'infraction et des exigences du texte d'incrimination. On distingue principalement l'intention et les fautes non intentionnelles, notamment l'imprudence et la négligence. Il faut également tenir compte des hypothèses particulières de mise en danger délibérée d'autrui prévues par la loi (article 121-3 du Code pénal). .

L'article 121-3 du Code pénal pose le principe selon lequel « il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». Les crimes sont donc intentionnels ; les délits sont en principe

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

intentionnels, mais la loi peut prévoir leur commission par mise en danger délibérée, imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité. Pour les contraventions, l'intention n'est, en principe, pas exigée : la réalisation consciente et volontaire du comportement matériel peut suffire, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une volonté de transgresser la règle. Certaines contraventions comportent néanmoins des exigences particulières résultant de leur texte. En toute hypothèse, l'article 121-3 précise qu'"il n'y a point de contravention en cas de force majeure".

I. LA FAUTE INTENTIONNELLE

La faute intentionnelle, ou dol général, suppose la conscience des circonstances de fait pertinentes et la volonté d'accomplir le comportement incriminé. L'intention porte sur les éléments que le texte exige ; elle ne se confond ni avec la connaissance précise de la qualification juridique, ni avec le mobile qui a poussé l'auteur à agir.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

- **Première composante : la connaissance**

Il ne peut pas y avoir intention si l'auteur des faits n'avait pas pleinement **connaissance du contexte** dans lequel il a agi :

a) La connaissance des circonstances de fait. L'auteur doit avoir conscience des éléments factuels dont la connaissance est nécessaire à l'intention requise. Une erreur de fait peut donc exclure l'intention lorsqu'elle porte sur un élément constitutif de l'infraction. Ainsi, l'étudiant qui emporte par erreur le téléphone identique de son voisin, en croyant prendre le sien, n'a pas la volonté de soustraire frauduleusement la chose d'autrui exigée pour le vol .

b) La connaissance de l'interdiction pénale. L'intention n'exige pas, en principe, que l'auteur connaisse la qualification juridique exacte de son comportement ou le texte pénal qui le réprime. La méconnaissance de la loi ne suffit donc pas, à elle seule, à exclure l'intention. Il faut distinguer cette question de l'erreur sur le droit, cause particulière d'irresponsabilité prévue par l'article 122-3 du Code pénal. La personne doit alors justifier avoir cru pouvoir légitimement accomplir l'acte en raison d'une erreur de droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter.

- **Seconde composante : la volonté**

Il ne peut pas non plus y avoir intention si l'agent n'a pas eu la **volonté de réaliser les faits prohibés** :

a) L'auteur doit avoir voulu accomplir le comportement incriminé. Si les faits résultent seulement d'une maladresse, d'une imprudence ou d'une inattention, l'infraction intentionnelle ne peut être retenue faute d'intention. Une infraction non intentionnelle distincte peut toutefois être constituée si un texte la prévoit et si ses conditions sont réunies. Ainsi, le meurtre suppose l'intention de donner la mort, tandis que l'homicide involontaire réprime, dans les conditions prévues par la loi, le fait de causer la mort d'autrui par une faute non intentionnelle. .

b) Attention aux violences volontaires : leur intention réside dans la volonté d'accomplir un acte de violence, sans qu'il soit nécessaire que l'auteur ait voulu la nature ou la gravité exacte des conséquences dommageables. Celles-ci déterminent néanmoins, selon les textes applicables, la qualification ou la gravité de la répression. Il faut distinguer cette hypothèse du meurtre, qui exige l'intention de donner la mort. .

- **Distinction entre l'intention et les mobiles**

L'intention est la volonté de réaliser les éléments de l'infraction ; le mobile est la raison personnelle pour laquelle l'auteur agit : intérêt financier, jalousie, vengeance, compassion, etc. Il faut donc distinguer ce que l'auteur a voulu faire de la raison pour laquelle il a voulu le faire. .

Le mobile peut aider à prouver l'intention, mais il est, en principe, indifférent à la constitution de l'infraction : un comportement réunissant tous les éléments du texte ne cesse pas d'être punissable parce qu'il a été accompli pour une raison que son auteur estime légitime. Le mobile peut toutefois être pris en compte lorsque le texte en fait un élément constitutif ou une circonstance aggravante, ou lors de l'individualisation de la peine.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

Il faut distinguer l'erreur sur l'identité de la victime de l'aberratio ictus. L'erreur sur la personne se produit lorsque l'auteur atteint volontairement une personne en la prenant pour une autre. Lorsque l'identité précise de la victime n'est pas un élément de l'infraction, cette erreur n'exclut pas, à elle seule, l'intention : l'auteur voulait bien accomplir l'acte incriminé contre une personne. L'aberratio ictus désigne, plus précisément, une erreur dans l'exécution du geste : l'auteur vise une personne, mais en atteint une autre. Son traitement exige de distinguer l'infraction éventuellement consommée sur la victime atteinte, la tentative éventuellement commise contre la victime visée, et les éléments moraux requis pour chaque qualification.

Certaines infractions exigent, en plus du dol général, la poursuite d'un but particulier prévu par le texte : on parle alors de dol spécial. Il ne faut donc pas écrire que le dol spécial remplace le dol général : il s'y ajoute. L'abus de biens sociaux en fournit une illustration. Pour les sociétés auxquelles ces dispositions s'appliquent, le Code de commerce réprime notamment le fait, pour un dirigeant visé par le texte, de faire de mauvaise foi des biens ou du crédit de la société un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement (notamment articles L. 241-3, 4°, et L. 242-6, 3°, du Code de commerce).

l.

A retenir.

1. Dol général = conscience des circonstances pertinentes et volonté de réaliser le comportement incriminé ;
2. Erreur de fait = peut exclure l'intention si elle porte sur un élément constitutif ; erreur de droit invincible = cause distincte d'irresponsabilité (article 122-3) ;
3. Mobile = en principe indifférent à la constitution de l'infraction ;
4. Dol spécial = but particulier ajouté au dol général lorsque le texte l'exige

II. LA FAUTE NON-INTENTIONNELLE

Dans les délits non intentionnels causant un dommage, il faut distinguer la faute simple, la faute caractérisée et la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, couramment appelée faute délibérée. Pour les personnes physiques, le degré de faute exigé dépend du caractère direct ou indirect de leur lien de causalité avec le dommage. Cette distinction résulte de l'article 121-3, alinéas 3 et 4, du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000. Pour les personnes morales, la faute simple peut suffire même lorsque le lien de causalité est indirect, mais leur responsabilité n'est pas automatique : il faut établir une infraction commise pour leur compte par leurs organes ou représentants, conformément à l'article 121-2 du Code pénal, ainsi que les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie

- **La faute simple**

La faute simple consiste en une imprudence, une négligence ou un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Elle suppose que l'auteur n'ait pas accompli les diligences normales attendues de lui, compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait (article 121-

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

3, alinéa 3, du Code pénal). L'appréciation est donc concrète : le juge recherche quelles précautions pouvaient raisonnablement être attendues de cette personne dans les circonstances de l'espèce. Le seul fait qu'un dommage soit survenu ne suffit pas à démontrer une faute pénale. Il ne faut pas déduire de ce qu'une autre personne aurait pu commettre la même erreur que le dommage était inévitable. Ce sont deux questions distinctes : l'existence d'une faute et le lien de causalité avec le dommage

Pour une personne physique poursuivie pour un délit non intentionnel ayant causé un dommage, la faute simple suffit lorsque le lien de causalité est direct. Lorsque cette personne n'a causé le dommage qu'indirectement, une faute simple ne suffit pas : il faut établir une faute caractérisée ou une faute délibérée, dans les conditions de l'article 121-3, alinéa 4. La règle concerne ici les personnes physiques et les délits non intentionnels causant un dommage. La faute simple ne disparaît pas du droit pénal dès qu'un lien indirect est constaté : elle peut notamment engager la responsabilité d'une personne morale dans les conditions fixées par la loi.

- **La faute caractérisée**

La faute caractérisée est une faute d'une gravité particulière qui a exposé autrui à un risque d'une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer (article 121-3, alinéa 4, du Code pénal). Son appréciation est concrète : le juge tient compte notamment de la nature du risque, des circonstances de l'espèce, des fonctions et compétences de l'auteur, ainsi que des informations et moyens dont il disposait. La faute caractérisée ne suppose pas nécessairement la violation d'une obligation particulière formulée par un texte : cette exigence appartient à la définition de la faute délibérée. En effet, la faute caractérisée n'est pas juridiquement définie par des "diligences renforcées" attachées à une fonction. Elle se caractérise par la gravité de la faute, le risque particulièrement grave et le fait que l'auteur ne pouvait ignorer ce risque.

Pour une personne physique, la faute caractérisée peut engager la responsabilité pénale en présence d'un lien de causalité direct ou indirect, à condition que soit établi un lien de causalité certain entre la faute et le dommage. Elle est particulièrement importante en cas de causalité indirecte, car elle permet alors de satisfaire à l'exigence de faute renforcée de l'article 121-3, alinéa 4.

- **La faute délibérée**

La faute délibérée consiste dans la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (article 121-3, alinéa 4, du Code pénal). Elle suppose d'identifier une obligation particulière issue d'un texte législatif ou réglementaire et de caractériser le fait que l'auteur l'a sciemment méconnue. La volonté de violer la règle de prudence ne se confond pas avec la volonté de causer le dommage : l'infraction demeure non intentionnelle quant au résultat dommageable.

. Pour une personne physique, la faute délibérée peut être retenue en présence d'une causalité directe ou indirecte, dès lors que les autres éléments de l'infraction sont établis. Elle constitue l'une des deux fautes permettant d'engager la responsabilité de l'auteur indirect d'un dommage. La violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité peut également constituer une circonstance aggravante, lorsque le texte d'incrimination le prévoit. Il faut distinguer cette hypothèse de la mise en danger délibérée d'autrui, qui peut être incriminée indépendamment de la réalisation d'un dommage, notamment par l'article 223-1 du Code pénal.

- **Les liens de causalité**

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

a) Est auteur direct celui dont le comportement a directement causé le dommage. Il n'est pas nécessaire que son comportement en soit la cause unique : plusieurs fautes peuvent concourir à un même dommage. La distinction entre causalité directe et indirecte s'apprécie concrètement, au regard du rôle joué par chaque personne dans sa réalisation ;

b) Est auteur indirect la personne physique qui, sans avoir directement causé le dommage, a créé ou contribué à créer la situation ayant permis sa réalisation, ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter (article 121-3, alinéa 4, du Code pénal). Le caractère indirect du lien de causalité n'exclut pas la responsabilité pénale : il impose seulement, pour les personnes physiques et dans le cadre des délits non intentionnels concernés, de prouver une faute caractérisée ou délibérée.

Degré de faute requis en cas de dommage non intentionnel.

1. Le texte incriminant le dommage non intentionnel ;
2. La faute personnellement imputable à chaque personne poursuivie ;
3. L'existence d'un lien de causalité certain avec le dommage ;
4. Le caractère direct ou indirect de ce lien ;
5. Le degré de faute exigé selon qu'il s'agit d'une personne physique ou morale

Attention ! La distinction direct / indirect ne classe pas les fautes : elle détermine le degré de faute nécessaire pour engager la responsabilité pénale d'une personne physique

THÈME 3 : LA PLURALITÉ D'INFRACTIONS : CONCOURS, RÉITÉRATION ET RÉCIDIVE

La commission de plusieurs infractions par une même personne peut relever de trois régimes distincts : 1/ le concours d'infractions, lorsqu'une infraction est commise avant que son auteur ait été définitivement condamné pour une autre (article 132-2 du Code pénal) ; 2/ la récidive légale, lorsqu'une nouvelle infraction est commise après une condamnation définitive et que les conditions légales de la récidive sont réunies ; 3/ la réitération, lorsqu'une personne déjà définitivement condamnée pour un crime ou un délit commet une nouvelle infraction sans que les conditions de la récidive légale soient réunies (article 132-16-7 du Code pénal). La condamnation définitive ne conduit pas automatiquement à la récidive. Il faut envisager la réitération qui possède elle aussi un régime propre.

I. LES INFRACTIONS COMMISES EN CONCOURS

Le concours réel correspond à la commission de plusieurs infractions distinctes par une même personne, avant qu'elle ait été définitivement condamnée pour l'une d'elles. Ces infractions peuvent être jugées dans une même procédure ou dans des procédures séparées. Il faut distinguer deux questions : celle des déclarations de culpabilité susceptibles d'être retenues pour les différents faits et celle des peines pouvant être prononcées ou exécutées. Les règles particulières relatives aux peines figurent aux articles 132-2 à 132-7 du Code pénal

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

a) Peines de nature différente. Lorsque plusieurs infractions en concours sont jugées dans une même procédure, chacune des peines encourues peut être prononcée, sous réserve des règles légales qui lui sont applicables. La limitation spécifique aux peines de même nature ne conduit donc pas à écarter, par principe, le prononcé de peines de nature différente (article 132-3 du Code pénal).

b) En ce qui concerne les peines criminelles et délictuelles de même nature, un principe de non-cumul s'applique.

    a. Infractions jugées dans une même procédure. Lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, le juge ne peut prononcer qu'une seule peine de cette nature, dans la limite du maximum légal le plus élevé (article 132-3 du Code pénal). Ainsi, si plusieurs infractions en concours sont punies d'emprisonnement, une seule peine d'emprisonnement est prononcée ; si plusieurs amendes délictuelles sont encourues, une seule amende de cette nature est prononcée, dans la limite du maximum légal le plus élevé

c) Infractions jugées dans des procédures séparées. Les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. La confusion totale ou partielle des peines de même nature peut toutefois être ordonnée par la dernière juridiction appelée à statuer ou selon les modalités prévues par le Code de procédure pénale (article 132-4 du Code pénal). La confusion ne doit donc pas être présentée comme un mécanisme automatique de non-cumul : elle fait l'objet d'une décision, tandis que le plafond légal d'exécution résulte de l'article 132-4. Pour l'application de ces règles, les peines privatives de liberté sont considérées comme des peines de même nature ; toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle (article 132-5 du Code pénal).

d) Amendes contraventionnelles. Par dérogation aux règles précédentes, les amendes pour contraventions se cumulent entre elles, ainsi qu'avec les amendes encourues ou prononcées pour des crimes ou délits en concours (article 132-7 du Code pénal). Il n'existe donc pas, pour ces amendes, de plafond global correspondant à la seule amende la plus élevée. Attention : l'article 132-6-1 du Code pénal prévoit, depuis 2025, une dérogation spéciale aux règles ordinaires du concours pour certaines infractions relevant des articles 706-73 et 706-73-1 du Code de procédure pénale commises alors que leur auteur était détenu. Les peines correspondantes se cumulent en principe sans possibilité de confusion, sauf décision spécialement motivée de la dernière juridiction appelée à statuer.

On parle traditionnellement de concours idéal de qualifications lorsqu'un même fait, ou des faits identiques, paraît relever de plusieurs incriminations.

Le cumul des déclarations de culpabilité ne dépend toutefois pas du seul constat que les textes protègent des valeurs sociales différentes. Selon la jurisprudence de la chambre criminelle, il faut notamment rechercher si les éléments constitutifs d'une qualification excluent nécessairement ceux de l'autre, si l'une des qualifications correspond à un élément constitutif ou à une circonstance aggravante de l'autre, ou si une incrimination spéciale réprime une modalité particulière de l'action sanctionnée par une incrimination générale. En dehors de ces hypothèses d'exclusion, plusieurs

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

déclarations de culpabilité peuvent être retenues pour des faits identiques, sous réserve des règles applicables (Cass. crim. 15 décembre 2021 n° 21-81.864).

Plusieurs déclarations de culpabilité pour des faits identiques sont notamment exclues lorsque : 1/ la caractérisation de l'une des infractions exclut nécessairement celle de l'autre ; 2/ l'une des qualifications correspond à un élément constitutif ou à une circonstance aggravante de l'autre ; 3/ une incrimination spéciale réprime une modalité particulière d'un comportement également visé par une incrimination générale. La qualification à retenir doit donc être déterminée à partir des textes en présence et de leurs éléments constitutifs, et non par la seule comparaison abstraite de leur gravité ou des valeurs protégées.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

II. LES INFRACTIONS COMMISES EN RÉCIDIVE

La récidive légale suppose une première condamnation définitive, appelée premier terme de la récidive, puis la commission d'une nouvelle infraction, appelée second terme, répondant aux conditions prévues par les textes. Ces conditions portent notamment sur la nature des infractions et, selon les cas, sur le délai de commission de la nouvelle infraction. Lorsque les conditions de la récidive légale sont réunies, le maximum de la peine encourue pour la nouvelle infraction est aggravé selon le régime applicable. À défaut de récidive légale, il peut y avoir réitération au sens de l'article 132-16-7 du Code pénal, lorsqu'une personne déjà définitivement condamnée pour un crime ou un délit commet une nouvelle infraction. La réitération n'augmente pas, par elle-même, le maximum légal encouru pour cette nouvelle infraction ; en revanche, les peines prononcées se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente.

A noter : la réitération entraîne bien une conséquence particulière sur le cumul des peines

Les conditions de la récidive, prévues par les articles 132-8 s. CP, dépendent à la fois de la nature des infractions commises et du délai séparant la condamnation prononcée au titre de la première de la commission de la seconde.

Exemple : article 132-9 alinéa 2 du Code pénal. Lorsqu'une personne physique, déjà définitivement condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement, commet, dans les cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni de plus d'un an et de moins de dix ans d'emprisonnement, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues pour cette nouvelle infraction est doublé. Attention au délai : l'article 132-9, alinéa 1er, prévoit un délai de dix ans lorsque le second terme est un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Le délai de cinq ans de l'exemple précédent ne doit donc pas être généralisé à toutes les hypothèses de récidive.

A retenir.

1. Concours = nouvelle infraction avant condamnation définitive ;
2. Récidive = nouvelle infraction après condamnation définitive avec les conditions légales requises, entraînant une aggravation du maximum encouru ;
3. Réitération = nouvelle infraction après condamnation définitive sans récidive légale entraînant le cumul sans confusion des peines visées par l'article 132-16-7

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

PARTIE 3 – LA RESPONSABILITÉ PÉNALE

Le principe est celui de la responsabilité pénale du fait personnel : nul n'est responsable pénalement que de son propre fait (article 121-1 du Code pénal). La responsabilité peut être engagée en qualité d'auteur ou de complice, selon les conditions propres à chaque mode de participation à l'infraction.

Une personne peut être punie en qualité d'auteur alors même que l'infraction projetée n'a pas été consommée, lorsque les conditions de la tentative punissable sont réunies (**Thème 1**).

Une personne peut également être punie en qualité de complice lorsqu'elle participe à l'infraction d'autrui dans les conditions prévues par les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal (**Thème 2**).

Les personnes morales peuvent engager leur responsabilité pénale, selon les distinctions applicables à l'auteur et au complice, pour les infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants, sous réserve des règles propres à certaines personnes morales (**Thème 3**).

Enfin, certaines circonstances peuvent exclure ou atténuer la responsabilité pénale, dans les conditions prévues par la loi (**Thème 4**).

THEME 1 : LA RESPONSABILITÉ EN QUALITÉ D'AUTEUR D'UNE TENTATIVE D'INFRACTION

L'article 121-4 du Code pénal reconnaît la qualité d'auteur à la personne qui commet les faits incriminés, mais aussi à celle qui tente de commettre un crime ou, lorsque la loi le prévoit, un délit. La tentative permet de réprimer une infraction non consommée, dès lors que ses conditions propres sont réunies. Lorsqu'elle est punissable, elle expose en principe son auteur aux mêmes peines encourues que l'infraction consommée, sans imposer au juge de prononcer une peine identique dans les deux situations.

Le domaine de la tentative punissable dépend de la classification de l'infraction : 1/ la tentative de crime est toujours punissable ; 2/ la tentative de délit n'est punissable que dans les cas prévus par la loi ; 3/ la tentative de contravention n'est pas punissable en droit pénal général. Cette distinction résulte de l'article 121-4 du Code pénal.

Selon l'article 121-5 du Code pénal, la tentative suppose un commencement d'exécution une exécution qui n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. La seconde condition couvre donc deux situations : la tentative interrompue, lorsque l'exécution est arrêtée avant son terme, et la tentative achevée mais infructueuse, lorsque l'auteur a accompli les actes projetés sans parvenir à consommer l'infraction.

I. PREMIÈRE COMPOSANTE DE LA TENTATIVE : LE COMMENCEMENT D'EXÉCUTION

Le commencement d'exécution suppose des actes qui tendent directement à la réalisation de l'infraction, accomplis avec l'intention de la commettre. Il marque le passage de la préparation à l'exécution de l'infraction. La jurisprudence apprécie ce passage au regard des actes effectivement accomplis, de leur proximité avec la consommation de l'infraction et de l'intention qu'ils révèlent. Il ne suffit donc pas de démontrer un projet criminel ou délictuel : il faut identifier des actes constituant un commencement d'exécution. (Voir notamment Cass. crim. 2 mai 1974 n° 72-90.462).

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

L'appréciation du commencement d'exécution combine une dimension objective, tenant à la proximité des actes avec la consommation de l'infraction, et une dimension subjective, tenant à l'intention de commettre l'infraction projetée. L'intention ne suffit cependant jamais, à elle seule, à transformer un acte préparatoire en commencement d'exécution. Les actes préparatoires ne constituent pas, à eux seuls, une tentative punissable de l'infraction projetée. Ils peuvent toutefois être réprimés à titre autonome lorsqu'ils réunissent les éléments d'une autre infraction, par exemple une association de malfaiteurs.

II. SECONDE COMPOSANTE DE LA TENTATIVE : L'ABSENCE DE DÉSISTEMENT VOLONTAIRE

La tentative n'est punissable que si l'exécution a été interrompue, ou si elle a manqué son effet, en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur (article 121-5 du Code pénal). À l'inverse, le désistement volontaire, intervenu alors que l'auteur pouvait encore poursuivre l'exécution de son projet, empêche en principe de retenir la tentative de l'infraction projetée. Il n'efface toutefois pas les infractions autonomes déjà consommées au cours des faits.

Le désistement volontaire suppose que l'auteur renonce librement à poursuivre l'exécution, alors qu'il pouvait encore la mener à son terme. À l'inverse, la tentative demeure punissable lorsque l'exécution est arrêtée par un obstacle extérieur, tel que l'intervention de la police ou la résistance de la victime. La distinction exige une appréciation concrète : la présence d'un événement extérieur ne rend pas automatiquement le désistement involontaire ; il faut rechercher si cet événement a contraint l'auteur à renoncer ou s'il a conservé une véritable liberté de choix.

Exemple : la tentative de meurtre par arme à feu à condition que l'intention de donner la mort soit établie :

1. Tentative interrompue : l'auteur commence l'exécution, mais la police l'interpelle avant qu'il puisse mener son acte à son terme ;
2. Tentative manquée : l'auteur tire sur la victime, mais la manque ou ne provoque pas sa mort ;
3. Tentative impossible : l'auteur accomplit un commencement d'exécution, mais la consommation est impossible en raison d'une circonstance qu'il ignore, par exemple parce que la victime est déjà décédée ;
4. Désistement volontaire : l'auteur, après avoir commencé l'exécution, renonce librement à poursuivre alors qu'il pouvait encore le faire.

La tentative impossible peut être punissable : la Cour de cassation a admis une tentative d'homicide volontaire sur une personne déjà décédée, lorsque l'auteur la croyait vivante et accomplissait des actes destinés à lui donner la mort (Cass. crim. 16 janvier 1986 n° 85-95.461 dit arrêt Perdereau). Attention : le fait de braquer une arme ne caractérise pas automatiquement un commencement d'exécution de meurtre. Tout dépend des circonstances et de la proximité de l'acte avec la mise à exécution du projet homicide. Il faut donc établir d'abord le commencement d'exécution, avant de se demander si le renoncement est volontaire.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

Le désistement volontaire doit être distingué du repentir actif. Le premier consiste à interrompre librement l'exécution avant que la tentative punissable ne soit constituée. Le second consiste, après l'accomplissement des actes d'exécution, à tenter d'en empêcher ou réparer les conséquences. Le repentir actif n'exige pas nécessairement un remords moral : ce qui compte est la chronologie des actes et leur effet sur la qualification pénale. Le désistement volontaire peut empêcher la qualification de tentative punissable lorsqu'il intervient alors que l'auteur pouvait encore poursuivre l'exécution et renonce librement à le faire. En revanche, lorsque l'auteur a déjà accompli les actes caractérisant une tentative punissable, le fait de chercher ensuite à éviter le dommage ou à secourir la victime ne fait pas nécessairement disparaître cette tentative. Ainsi, appeler les secours après avoir porté des coups avec l'intention de tuer peut relever du repentir actif, sans effacer la tentative de meurtre déjà constituée. L'attitude postérieure de l'auteur peut néanmoins être prise en compte dans l'individualisation de la peine, sous réserve des éventuels dispositifs légaux particuliers. (Voir notamment Cass. crim. 14 mai 2008 n° 08-81.860).

THÈME 2 : LA RESPONSABILITÉ EN QUALITÉ DE COMPLICE

Le coauteur participe à la réalisation des faits incriminés en qualité d'auteur, tandis que le complice apporte à l'infraction d'autrui une contribution relevant de l'un des modes de participation prévus à l'article 121-7 du Code pénal. La distinction ne repose pas sur l'importance pratique du rôle joué : une personne qui organise l'infraction peut être complice par instructions là où une personne qui participe directement aux actes incriminés peut être coauteur. Il faut qualifier la nature juridique de la participation, et non classer les participants selon leur importance dans le projet.

La complicité suppose de vérifier trois éléments : l'existence d'un fait principal punissable, un acte de complicité prévu par la loi et l'élément intentionnel du complice. Sa répression obéit ensuite à la règle selon laquelle le complice est puni comme auteur (articles 121-6 et 121-7 du Code pénal). .

I. LES CONDITIONS DE LA COMPLICITÉ

La complicité exige un acte matériel de participation correspondant à l'un des modes prévus par l'article 121-7 du Code pénal, accompli sciemment. Cet acte doit se rattacher à un fait principal punissable. La simple proximité avec l'auteur ou la seule connaissance de son projet ne suffisent pas.

- **Elément matériel de la complicité**

L'article 121-7 du Code pénal distingue la complicité par aide ou assistance et la complicité par provocation ou instructions. La complicité suppose, en principe, un comportement positif de participation. Une abstention peut exceptionnellement caractériser une complicité lorsque la personne avait l'obligation et le pouvoir d'empêcher l'infraction, et que son inaction constitue, dans les circonstances de l'espèce, une participation consciente à celle-ci. La seule présence sur les lieux, la simple connaissance des faits ou le seul manquement à une obligation de surveillance ne suffisent pas automatiquement.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

a) La complicité par aide ou assistance consiste à faciliter sciemment la préparation ou la consommation d'un crime ou d'un délit. Elle peut notamment résulter du fait de faire le guet, de fournir un moyen matériel ou de mettre un lieu à disposition en connaissance de son utilisation pour l'infraction. ;

b) La complicité par provocation ou instructions peut résulter : 1/ d'une provocation à l'infraction par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir ;

- du fait de donner des instructions pour commettre l'infraction.

Ces modes sont prévus par l'article 121-7, alinéa 2, du Code pénal. Une simple suggestion ou une approbation générale ne suffit pas nécessairement : il faut caractériser un mode légal de complicité et son rattachement à l'infraction commise

- **Elément moral de la complicité**

Le complice doit avoir sciemment participé à l'infraction principale : il faut établir qu'il avait conscience de la portée de son aide, de sa provocation ou de ses instructions et qu'il a volontairement apporté cette contribution. Cette connaissance peut être déduite des circonstances de fait, mais elle ne doit pas être remplacée par une simple présomption tirée de la proximité avec l'auteur. La complicité d'une infraction non intentionnelle n'est pas exclue par principe. Elle peut notamment être retenue lorsque la personne a sciemment donné des instructions ou apporté son concours à un comportement fautif ayant causé le dommage, sans avoir elle-même voulu ce dommage. Il faut distinguer la participation volontaire au comportement de l'absence d'intention quant au résultat dommageable. (Voir notamment Cass crim 27 novembre 2018 n° 17-82.773).

L'aide ou l'assistance doit, en principe, intervenir avant ou pendant la préparation ou la consommation de l'infraction. Une aide purement postérieure, décidée seulement après la consommation, ne constitue pas, à elle seule, une complicité de cette infraction ; elle peut toutefois relever d'une incrimination autonome. Par exception, une aide matériellement apportée après les faits peut être retenue au titre de la complicité lorsqu'elle constitue l'exécution d'un accord antérieur à l'infraction, ayant facilité sa commission. Ainsi, l'aide à la fuite promise avant un vol peut caractériser une complicité, même si la fuite intervient après la soustraction. (Cass. crim. 30 avril 1963 n° 62-93.637).

II. LA RÉPRESSION DE LA COMPLICITÉ

La complicité suppose un fait principal punissable : c'est le principe de l'emprunt de criminalité. Le complice participe à des faits qui constituent une infraction consommée ou une tentative punissable. Il n'est pas nécessaire que l'auteur principal ait lui-même été condamné, dès lors que le fait principal punissable est établi. Il peut également exister une complicité de complicité, lorsque la participation apportée à un premier complice constitue elle-même, au regard des faits, une contribution punissable à l'infraction principale. Si une loi nouvelle supprime rétroactivement le caractère pénalement répréhensible du fait principal, la complicité ne peut subsister sur ce fondement. L'effet d'une amnistie doit, en revanche, être apprécié selon le texte qui l'institue et son champ d'application.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

L'exigence d'un fait principal punissable ne signifie pas que l'auteur matériel doit nécessairement être pénalement responsable ou condamné. Le fait principal peut être établi alors même que la personne qui l'a matériellement accompli est relaxée pour une raison qui lui est propre. Ainsi, la Cour de cassation a admis la condamnation d'un complice d'exportation illicite de stupéfiants, bien que le transporteur ait été relaxé parce qu'il ignorait la nature du produit transporté : le fait principal punissable avait été constaté. (Cass. crim. 8 janvier 2003 n° 01-88.065).

La complicité par aide ou assistance est prévue, en droit pénal général, pour les crimes et délits par l'article 121-7, alinéa 1er, du Code pénal. La complicité de contravention par provocation ou instructions est punissable en vertu de l'article R. 610-2 du Code pénal, qui renvoie au second alinéa de l'article 121-7. Attention : il existe des textes spéciaux qui répriment également la complicité de contravention par aide ou assistance. C'est notamment le cas de l'article R. 173-5 du Code de l'environnement pour les contraventions prévues par ce code. Il ne faut donc pas affirmer que cette forme de complicité est toujours impunissable en matière contraventionnelle.

Aux termes de l'article 121-6 du Code pénal, le complice est « puni comme auteur » : il encourt, en principe, les peines prévues pour l'infraction à laquelle il s'est associé, sous réserve des règles qui lui sont personnellement applicables. Cela ne signifie ni que sa peine prononcée sera identique à celle de l'auteur, ni que toutes les circonstances propres à l'auteur lui seront automatiquement transmises. Il faut distinguer : 1/ les circonstances tenant aux faits ou à la qualification de l'infraction principale, dont l'application au complice dépend de leur nature et des règles propres à la qualification retenue ; les circonstances strictement personnelles, telles que la récidive, qui s'apprécient séparément pour chaque participant.

Attention : la préméditation, par exemple, ne doit pas être traitée mécaniquement comme une circonstance personnelle intransmissible : la Cour de cassation a admis qu'elle produise ses effets à l'égard du complice lorsque le crime principal a été commis avec préméditation. (Cass. crim., 2 février 1994 n° 93-81.873).

Il faut distinguer les causes qui retirent aux faits leur caractère pénalement illicite, telles qu'un fait justificatif applicable à l'acte principal, des causes d'irresponsabilité personnelles à un participant. Lorsqu'un fait justificatif couvre le fait principal, il peut faire obstacle à la responsabilité du complice sur le fondement de ce fait. En revanche, une cause personnelle d'irresponsabilité de l'auteur matériel ne fait pas nécessairement disparaître le fait principal punissable : la responsabilité du complice doit être examinée distinctement. La minorité doit être traitée avec précision : elle ne constitue pas, à elle seule, une cause générale d'irresponsabilité. Il faut tenir compte du discernement du mineur et du régime particulier qui lui est applicable.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

THEME 3 : LA RESPONSABILITÉ EN QUALITÉ DE PERSONNE MORALE

Consacrée comme principe général par le Code pénal entré en vigueur en 1994, la responsabilité pénale des personnes morales est régie par l'article 121-2 du Code pénal. Elle suppose un fait constitutif d'une infraction, commis pour le compte de la personne morale par l'un de ses organes ou représentants. Son domaine varie selon la nature de la personne morale, et les peines applicables sont adaptées à celle-ci. .

I. LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES

Il faut d'abord établir un fait constitutif d'une infraction : une infraction consommée, une tentative punissable ou une participation punissable en qualité de complice, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 du Code pénal. La responsabilité de la personne morale ne dispense donc pas de démontrer les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie.

Il faut ensuite que l'infraction ait été commise par un organe ou un représentant de la personne morale. L'organe est notamment une instance à laquelle les textes ou les statuts attribuent des fonctions de direction ou d'administration. Le représentant peut être une personne investie du pouvoir d'agir pour la personne morale, notamment par une délégation de pouvoirs valable. Il faut établir, au regard des circonstances de l'espèce, que les faits sont imputables à un organe ou représentant agissant en cette qualité. L'auteur matériel n'est donc pas nécessairement le dirigeant statutaire : un salarié investi d'une délégation de pouvoirs peut, selon ses attributions, être un représentant. En revanche, la seule qualité de salarié ne suffit pas

Enfin, l'infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale. Cette condition ne suppose pas nécessairement un enrichissement ou un profit effectivement réalisé : l'acte peut notamment avoir été accompli dans le cadre de son fonctionnement, de son organisation ou de la poursuite de ses activités. En revanche, le seul fait que l'infraction ait été commise sur le lieu de travail ou à l'occasion de l'activité professionnelle ne suffit pas, à lui seul, à établir qu'elle l'a été pour le compte de la personne morale. Les faits commis par un organe ou représentant dans un intérêt exclusivement personnel, étranger au compte de la personne morale, ne lui sont pas imputables sur ce seul fondement.

II. LE DOMAINE *RATIONE PERSONAE* DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES

Les personnes morales de droit privé peuvent, en principe, engager leur responsabilité pénale : sociétés, associations, syndicats, etc., dès lors que les conditions de l'article 121-2 du Code pénal sont réunies. La responsabilité pénale suppose l'existence d'une personne morale juridiquement constituée ; elle ne se confond pas avec celle des personnes physiques qui la composent.

L'État est exclu de la responsabilité pénale des personnes morales par l'article 121-2 du Code pénal.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

Parmi les autres personnes morales de droit public, il faut distinguer : 1/ les collectivités territoriales et leurs groupements, qui ne peuvent être pénalement responsables que pour les infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public ; 2/ les autres personnes morales de droit public, auxquelles cette restriction particulière n'est pas étendue par l'article 121-2 et qui relèvent, sous réserve des règles applicables, du principe général de responsabilité pénale. Pour une commune, l'exploitation d'un domaine skiable en régie peut relever d'une activité susceptible d'être déléguée. La Cour de cassation a ainsi admis que la responsabilité pénale d'une commune puisse être recherchée à la suite d'une avalanche sur son domaine skiable, sans que les pouvoirs de police du maire excluent, à eux seuls, cette responsabilité (Cass. crim., 14 mars 2000, n° 99-82.871)

III. LA RÉPRESSION DES PERSONNES MORALES PÉNALEMENT RESPONSABLES

En matière criminelle et correctionnelle, le taux maximum de l'amende encourue par une personne morale est, en principe, égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi réprimant l'infraction (article 131-38 du Code pénal). Il s'agit du maximum encouru, et non d'une amende que le juge devrait automatiquement prononcer à hauteur de cinq fois celle infligée à une personne physique.

Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, la personne morale encourt une amende de 1 000 000 d'euros (article 131-38 du Code pénal).

Les personnes morales peuvent également encourir, dans les cas prévus par la loi, les peines énumérées notamment à l'article 131-39 du Code pénal : dissolution, interdiction d'exercer certaines activités, placement sous surveillance judiciaire, fermeture d'établissement, exclusion des marchés publics, confiscation ou affichage et diffusion de la décision. Ces peines ne sont ni toutes automatiques ni toutes applicables à toutes les personnes morales. La dissolution, en particulier, est soumise à des conditions spécifiques et ne peut pas être prononcée contre les personnes morales de droit public, les partis ou groupements politiques et les syndicats professionnels.

La responsabilité pénale de la personne morale n'exclut pas celle de la personne physique auteur ou complice des mêmes faits. Les deux responsabilités peuvent donc être recherchées cumulativement, mais leurs conditions doivent être examinées séparément (article 121-2, alinéa 3, du Code pénal). En matière de délits non intentionnels causant un dommage, une personne physique auteur indirect ne peut être condamnée sur le fondement d'une simple faute d'imprudence : une faute caractérisée ou une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité est nécessaire. En revanche, la faute simple peut suffire à engager la responsabilité de la personne morale, même en présence d'un lien de causalité indirect, à condition que l'infraction ait été commise pour son compte par un organe ou représentant. Il n'y a donc aucune responsabilité systématique de la personne morale du seul fait que le dirigeant a commis une faute simple.

THÈME 4 : LES CAUSES D'IRRESPONSABILITÉ PÉNALE

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

Le Code pénal prévoit plusieurs causes d'irresponsabilité pénale, principalement aux articles 122-1 à 122-9. Pour les étudier, on peut distinguer les faits justificatifs, qui concernent la licéité de l'acte accompli, et les causes personnelles d'irresponsabilité, qui tiennent à la situation de la personne poursuivie. La minorité relève, quant à elle, du régime spécifique du Code de la justice pénale des mineurs. Cette classification est pédagogique : toutes les dispositions étudiées n'ont pas le même effet. En particulier, l'altération du discernement n'exclut pas la responsabilité pénale. Les faits justificatifs rendent l'acte pénalement licite, lorsque leurs conditions sont réunies. Ils peuvent ainsi bénéficier à l'auteur et aux complices participant au fait justifié. Il ne faut toutefois pas en déduire que toute responsabilité civile est automatiquement exclue : les conséquences civiles doivent être examinées selon le fait justificatif invoqué et les règles applicables à la réparation du dommage. Les causes personnelles d'irresponsabilité font obstacle à la responsabilité pénale d'une personne en raison de sa situation au moment des faits ou d'une erreur répondant aux conditions légales. Elles ne font pas nécessairement disparaître le caractère punissable du fait principal, ce qui impose d'examiner séparément la situation des autres participants. La minorité et l'altération du discernement appellent un traitement distinct : elles ne conduisent pas systématiquement à l'irresponsabilité.

I. LES CAUSES OBJECTIVES D'IRRESPONSABILITÉ PÉNALE (LES « FAITS JUSTIFICATIFS »)

- **L'ordre ou l'autorisation de la loi**

Selon l'article 122-4, alinéa 1er, du Code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. L'acte n'est justifié que s'il demeure dans les limites de la prescription ou de l'autorisation.

Exemple. Le commissaire aux comptes est soumis au secret professionnel, mais l'article L. 823-12 du Code de commerce lui impose de révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission. Une révélation effectuée dans ce cadre légal ne constitue pas une violation punissable du secret professionnel. . A

Cas particulier — les lanceurs d'alerte. L'article 122-9 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 21 mars 2022, prévoit une irresponsabilité pénale pour certaines atteintes à un secret protégé par la loi, lorsque la divulgation est nécessaire et proportionnée, respecte les conditions légales de signalement et émane d'une personne répondant à la définition légale du lanceur d'alerte. Le dispositif couvre également, sous ses conditions propres, le lanceur d'alerte qui soustrait, détourne ou recèle des documents ou supports contenant des informations dont il a eu connaissance de manière licite et qu'il signale ou divulgue dans les conditions légales. Le texte prévoit expressément son application au complice de ces infractions

- **Le commandement de l'autorité légitime**

Selon l'article 122-4, alinéa 2, du Code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal. Il faut donc vérifier la qualité de l'autorité, l'existence d'un commandement et le caractère manifestement

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

illégal ou non de l'acte ordonné. L'ordre manifestement illégal ne justifie pas l'acte de celui qui l'exécute. La responsabilité éventuelle du donneur d'ordre doit être appréciée séparément

- **La légitime défense**

La légitime défense est un fait justificatif permettant, dans les conditions strictes des articles 122-5 et 122-6 du Code pénal, d'accomplir un acte normalement incriminé afin de faire face à une atteinte injustifiée. Elle ne constitue ni un pouvoir général de se faire justice soi-même, ni une substitution aux forces de l'ordre. . Les conditions varient selon l'objet de la protection :

a) Légitime défense des personnes — article 122-5, alinéa 1er. La personne peut accomplir un acte de défense pour protéger elle-même ou autrui contre une atteinte injustifiée, à condition que cet acte soit accompli dans le même temps, qu'il soit nécessaire à la défense et qu'il n'existe pas de disproportion entre les moyens employés et la gravité de l'atteinte. Il faut donc examiner : 1/ l'atteinte injustifiée ; 2/ sa réalité et son actualité, ou son imminence lorsqu'elle appelle une réaction immédiate ; 3/ la nécessité de la riposte ; 4/ sa proportionnalité. La légitime défense suppose un acte de défense volontaire. La jurisprudence refuse de justifier, sur ce fondement, une infraction involontaire présentée comme la conséquence accidentelle d'une riposte. ;

b) Légitime défense des biens — article 122-5, alinéa 2. Elle permet d'accomplir un acte de défense autre qu'un homicide volontaire pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi et que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. La défense des biens est donc plus étroitement encadrée : elle vise l'interruption de l'exécution d'un crime ou d'un délit et exclut expressément l'homicide volontaire

; L'article 122-6 du Code pénal prévoit deux présomptions simples de légitime défense au bénéfice de la personne qui accomplit l'acte : 1/ pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; 2/ pour se défendre contre les auteurs de vols ou pillages exécutés avec violence. Ces présomptions peuvent être renversées. Elles ne constituent pas une autorisation générale d'employer n'importe quel moyen de défense et ne dispensent pas le juge d'examiner les circonstances concrètes de l'affaire.

- **L'état de nécessité**

L'état de nécessité permet d'accomplir un acte normalement incriminé afin de sauvegarder soi-même, autrui ou un bien face à un danger actuel ou imminent. Selon l'article 122-7 du Code pénal, l'acte doit être nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sans disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. À la différence de la légitime défense, l'état de nécessité ne suppose pas une atteinte injustifiée provenant d'un agresseur. Le danger peut avoir des origines diverses : il n'est pas limité aux phénomènes naturels et aux comportements involontaires d'autrui

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

II. LES CAUSES SUBJECTIVES D'IRRESPONSABILITÉ PÉNALE (DITES « CAUSES DE NON-IMPUTABILITÉ »)

1. La minorité

La minorité n'exclut pas, à elle seule, la responsabilité pénale. Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des infractions dont ils sont reconnus coupables, selon un régime adapté à leur âge. L'article L. 11-1 du Code de la justice pénale des mineurs, entré en vigueur le 30 septembre 2021, prévoit deux présomptions simples : 1/ les mineurs de moins de 13 ans sont présumés ne pas être capables de discernement ; 2/ les mineurs d'au moins 13 ans sont présumés être capables de discernement. Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet. Ces présomptions peuvent être renversées au regard des éléments de l'espèce

a)

Attention : la capacité de discernement ne signifie pas qu'une peine peut être prononcée contre tout mineur. Le Code de la justice pénale des mineurs prévoit une réponse pénale principalement éducative et dispose qu'aucune peine ne peut être prononcée à l'encontre d'un mineur de moins de 13 ans.

2. Le trouble psychique ou neuropsychique

En raison de son manque de lucidité lors de la commission des faits, l'agent était privé du discernement nécessaire pour que l'on puisse lui reprocher une faute dans leur accomplissement.

L'article 122-1 du Code pénal distingue 1/ l'abolition du discernement ou du contrôle des actes au moment des faits : elle entraîne, en principe, l'irresponsabilité pénale et 2/ l'altération du discernement ou l'entrave au contrôle des actes : la personne demeure punissable, mais cette circonstance est prise en compte dans la détermination et le régime de la peine. Lorsqu'une peine privative de liberté est encourue, elle est en principe réduite du tiers ; en cas de crime puni de la réclusion ou de la détention criminelle à perpétuité, elle est ramenée à trente ans. En matière correctionnelle, la juridiction peut décider de ne pas appliquer la diminution, à condition de motiver spécialement sa décision. Il faut également vérifier les dérogations légales applicables à certaines consommations de substances psychoactives.

La **nature du trouble** peut être variable. Si elle est **pathologique**, alors il faut, mais il suffit, que la pathologie ait privé l'agent de son discernement au moment de la commission des faits (ce qui nécessitera une expertise médicale). L'origine du trouble peut être pathologique ou liée à la consommation de substances psychoactives. Il faut apprécier ses effets au moment des faits et appliquer les dispositions légales propres à l'intoxication. Depuis la loi du 24 janvier 2022, l'article 122-1-1 du Code pénal exclut le bénéfice de l'irresponsabilité pour abolition du discernement dans une hypothèse précisément définie : lorsque cette abolition temporaire résulte d'une consommation volontaire de substances psychoactives, dans un temps très voisin de l'action, effectuée dans le dessein de commettre l'infraction ou une infraction de même nature, ou d'en faciliter la commission. L'article 122-1-2 prévoit également une dérogation à la diminution de peine en cas d'altération

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

temporaire résultant d'une consommation volontaire, illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives.

3. La contrainte

L'auteur des faits n'avait plus le contrôle de son comportement au moment de leur commission et manquait donc du libre-arbitre nécessaire pour qu'on lui reproche une faute dans leur accomplissement.

a) Selon l'article 122-2 du Code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister. La condition centrale est donc l'irrésistibilité : la contrainte doit avoir placé l'agent dans l'impossibilité de se conformer à la loi. Son caractère imprévisible, ainsi que l'éventuelle faute antérieure de l'intéressé, doivent être examinés au regard des circonstances : une personne ne peut pas se prévaloir mécaniquement d'une situation contraignante qu'elle a elle-même provoquée

b) La contrainte peut être physique (par exemple une force extérieure ou un malaise privant l'agent de la maîtrise de ses actes) ou morale, notamment en présence de menaces d'une intensité telle qu'il ne pouvait y résister. Dans chaque cas, il faut caractériser une véritable impossibilité de résister. De simples convictions personnelles, difficultés psychologiques ou impulsions ne suffisent pas, en elles-mêmes, à établir la contrainte au sens de l'article 122-2

4. L'erreur sur le droit

L'erreur de droit est prévue par l'article 122-3 du Code pénal. Elle peut exclure la responsabilité pénale de la personne qui justifie avoir cru, en raison d'une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte. .

L'erreur doit être inévitable : la personne doit démontrer qu'elle ne pouvait raisonnablement la surmonter et qu'elle a cru légitimement pouvoir accomplir l'acte. Une information erronée émanant d'une autorité compétente peut constituer un élément important de cette démonstration. Toutefois, l'article 122-3 n'exige pas que l'erreur provienne nécessairement d'un tiers : il faut apprécier i concreti si elle était inévitable pour la personne poursuivie.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite